



ROSTAM EFINDI BIN MOHD YUSOF

lawan

SRIZAN BINTI SAFAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 30hb Ogos 2021 / 21 Muharram 1443H

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0071-2021

[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte]

Peguam Syarie Pemohon: *Tetuan Hafizah Haron & Associates*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Rostam Efindi bin Mohd Yusuf (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, kes mal no. 10207-038-0476-2020 pada 26/4/2021.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menyemak rekod-rekod dan perjalanan kes Permohonan Hak Jagaan Sementara ke atas dua orang anak yang bernama Adam Haiqal bin Rostam Efindi (No. Mykid: 070429-10-0885) dan Eva Nur Natasha binti Rostam Efindi (No. Mykid: 130127-14-0410) (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut”) melalui permohonan no. 10207-038-0476-2020;
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menyemak, menolak dan mnegubah keputusan yang diputuskan oleh Hakim Bicara YA Tuan Salehan bin Haji Yatim pada 26/4/2021 melalui permohonan no. 10207-038-0476-2020 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan
- iii. Apa-apa perintah atau relif yang suai manfaat yang difikirkan patut dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

Fakta Kes

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim hadhanah secara *inter-parte* kes mal no. 10207-038-0476-2020 yang diputuskan oleh Hakim Bicara pada 26/4/2021. Bagi menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, kami telah memanggil rekod kes mal no. 10207-038-0476-2020 tersebut dan kami ringkaskan kronologi kes seperti berikut –

- i. Pemohon dan Responden telah bercerai pada 27/7/2020. Pemohon kemudian telah memfailkan permohonan hak jagaan sementara ke atas dua orang anak yang bernama Adam Haiqal bin Rostam Efindi (No. Mykid: 070429-10-0885) dan Eva Nur Natasha binti Rostam Efindi (No. Mykid: 130127-14-0410) melalui permohonan no. 10207-038-0476-2020. Manakala kes hak jagaan kekal masih di peringkat sebutan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- ii. Kes permohonan hak jagaan sementara ini telah didengar secara *inter-parte*. Pihak-pihak telah diberikan hak untuk menjawab dan berhujah sebelum keputusan dibuat oleh Hakim Bicara. Pada 26/4/2021, Hakim Bicara telah memberikan perintah dan butiran perintah adalah seperti berikut –
 - i. *Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
 - ii. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara dua orang anak yang bernama Adam Haiqal bin Rostam Efindi (No. Mykid: 070429-10-0885) dan Eva Nur Natasha binti Rostam Efindi (No. Mykid: 130127-14-0410) (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut”) diberikan kepada Responden (ibu).*
 - iii. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam bagi anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada setiap minggu pertama dan ketiga, diambil pada hari Jumaat*

jam 6.00 petang dan dipulangkan semula pada hari Ahad jam 9.00 malam.

- iv. Pihak Polis Diraja Malaysia atau Jabatan Imigresen Malaysia hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.*
- v. Perintah interim ini adalah berkuatkuasa sehingga kes tuntutan hadhanah, saman no. 10207-028-0403-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam selesai dibicarakan dan/atau sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.*

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara pada 26/4/2021. Alasan Pemohon adalah seperti berikut –

- i. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dalam keputusannya sedangkan di dalam Alasan Penghakiman telah dinyatakan mengenai “*status quo*” dan pilihan anak tersebut menurut subseksyen 85 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003; dan

- ii. Anak Pertama yang berumur 14 tahun telah melepasi had umur bagi maksud hak penjagaan kanak-kanak mengikut hukum Syarak dan Undang-Undang tetapi anak tersebut tidak dipanggil ke Mahkamah bagi menyatakan pilihan untuk tinggal bersama Pemohon atau Responden.

[5] Sebelum kami memutuskan permohonan semakan ini, suka kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* telah menggariskan panduan bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes *Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah* [2013/JH36(2), *Sa'diah binti*

Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuaad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2).

[7] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalah nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[8] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes no. 10207-038-0476-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[9] Merujuk kepada dua (2) alasan Permohonan Pemohon, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut khususnya anak pertama dari segi undang-undang dan hukum Syarak, apabila tidak menimbang secara adil dan berhemah berhubung kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut dari sudut *status quo*.

Pemohon juga menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan perintah sementara tanpa memanggil anak pertama sedangkan anak pertama tersebut telah melepasi had umur bagi maksud hak penjagaan kanak-kanak mengikut hukum Syarak dan Undang-Undang untuk membuat pilihan tinggal dengan Pemohon atau Responden.

[10] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[11] Dalam permohonan Pemohon ini juga, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah namun Pemohon tidak ada menyatakan tentang kesalahaturan yang nyata, dan tidak menyatakan tentang apa-apa perintah Hakim Bicara tersebut yang telah menyalahi hukum Syarak atau undang-undang. Oleh yang demikian, Pemohon telah gagal memberikan sebarang alasan Syarak dan undang-undang berkenaan dakwaan berlakunya kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan perintah interim tersebut.

[12] Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa

alasan untuk kami campurtangan selain mengekalkan perintah kes mal no. 10207-038-0476-2020 bertarikh 26/4/2021 tersebut.

[13] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini sebolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk. Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 28 –

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

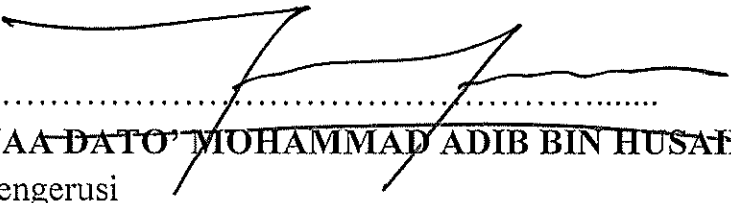
Maksudnya: *"Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar."*

KEPUTUSAN

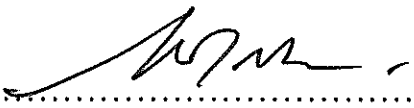
SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10207-038-0476-2020, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa : –

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Perintah kes mal no. 10207-038-0476-2020 bertarikh 26/4/2021 **DIKEKALKAN**.
- [3] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam hendaklah **DISEGERAKAN**.

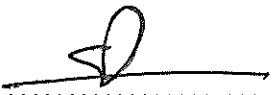
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

